王董說明：票券／湯圍溝函文處理結果與仲裁路徑

> 115 年 11 月 3 日　承辦：鄭玉屏 一頁看懂：哪些函可以發、哪些不能發、票券案要怎麼走到仲裁、要請王董決定的事。

一、結論先講

函稿	處理	狀態
湯圍溝差別待遇	改寫為**文 24**：請縣府 15 日內說明為何對輕車、湯圍溝兩套標準，並問是否比照放寬	草稿完成，附件 3 件已附
黑箱採購貪污	**不發**，改為**文 25**：依政府資訊公開法申請調閱該 5,000 張票券的採購核銷卷宗	草稿完成
560 萬債權讓與	**暫不發**，事實待補（見第四點）	待資料

三封原稿共同問題：用了「勒索、討債公司、貪污、惡意造禍」等字眼，副本列廉政署、監察院，並指控公務員犯罪。**沒有證據就指控犯罪，縣府可以反告誣告、誹謗**，而且會讓我們以後所有函文都被當成情緒文。

二、為什麼有兩段一定要拿掉

1.「1% 抽成是縣府逼的」——會被打臉

104 年 2 月 9 日 OT 會議紀錄（府旅規字第 1040021289 號）白紙黑字寫在「（一）輕車公司」項下：

> 「**輕車承諾**若發行免費體驗券，仍將依數量繳交一般票券面額之 1%予縣府，即 1 張繳 1.5 元。」

是我們自己承諾的。寫「縣府迫使、不當得利」，縣府只要附這一頁就打回來。

2.「食品行假發票核銷」——事實錯誤

池騰聯當年貼文（標明「宜蘭縣府工旅處說明」）自己寫：「該營運廠商（漁寶食品行）」。也就是說，**漁寶食品行就是湯圍溝的經營業者**，票是它賣的、發票是它開的，屬正常交易。原稿還把名字寫成「盈寶」。

三、可以用、而且很有力的事實（已寫進文 24）

1. **縣府自己買過湯圍溝的預售票**：縣府貼文自承「破例賣給縣府之 5000 張泡湯券（票券碼 030001-035000）」，我們手上的票號 033431 就在這批，票面效期押到 105 年 10 月 31 日（約 9 個月）。
2. **湯圍溝 102 年前賣過團體優待票**：票背蓋「一次購買 30 人以上……每張 60 元」「有效日期 102.12.31」。
3. **縣府當年公開稱我們的票「不法」、「一律不受理」**，而 105 年 9 月 1 日的接管處分**已被法院判決撤銷確定**（臺北高等行政法院 107 年度訴更一字第 71 號、最高行政法院 111 年度上字第 149 號）。

寫法：只講事實＋出處，然後「請縣府說明為何差別處理」。不罵人，事實本身就夠力。

四、票券案為什麼十幾年沒進仲裁——合約規定

條文	規定
第 15.1.2 條第 2 項	任何爭議，**提付仲裁或起訴前要先送協調委員會**（請求權快過時效者例外）
第 15.1.2 條第 4 項	我方請求召開協調委員會後，**60 天沒開會、或 120 天沒決議，就算協調不成立**
第 15.2.1 條	協調不成立、或縣府對協調決議提異議時，**我方提付仲裁，縣府不得拒絕**

所以：

- 函文寫「7 日內不回就仲裁」，**合約上做不到**，縣府看久了會當口號。
- **真正通往仲裁的第一步**：發函「請求就票券爭議召開協調委員會」→ 最晚 120 天後即可單方提付仲裁，縣府不能拒絕。

五、請王董決定／提供（請勾選或回覆）

1. ☐ **文 24**（湯圍溝差別待遇）現在發？　☐ 等協調／仲裁啟動後再發
2. ☐ **文 25**（資訊公開申請）現在發（建議：風險最低，可先發）
3. ☐ 要發「**請求就票券爭議召開協調委員會**」函。範圍：☐ 票券限制　☐ 105 年接管損害　☐ 560 萬　☐ 其他＿＿＿＿
4. **請律師確認兩件事**：
   - 112 年 11 月 30 日那次協調委員會有沒有包含票券？若有，且縣府 113 年 2 月 16 日已提異議，票券可能**已可直接提付仲裁**，不必再協調。
   - 105 年接管損害的請求權**時效**是否快到（接管處分 111 年判決確定撤銷）。若快到，可不經協調直接提付仲裁或起訴，要盡快。
5. **560 萬那封，請提供**：
   - 這 560 萬是什麼錢、放在哪個信託專戶？
   - 縣府是否已向法院聲請扣款／強制執行？有無法院文號？（若已進法院，要由律師在法院程序處理，寄函擋不住）
   - 縣府「印票換取債權讓與同意書」的證據（同意書樣本、換票公告等）。
6. 縣府當年對王董提的**刑事告訴，結果**是？（若不起訴或無罪，加進文 24 很有力）

檔案位置：縣府案件/24_湯圍溝票券差別處理請釋明_函稿.docx（含附件）、縣府案件/25_政府資訊公開申請_105 年福袋活動湯圍溝泡湯券採購文件_函稿.docx